INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES

Capacitación al personal operativo de la Estrategia de Atención Integral

PAIBIM 2026

Cuaderno de la sesión asincrónica

Taller 6 · Normativa, acceso a la justicia y protección

ABOGADAS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



Lo que va a trabajar

> **Cómo usarlo** Este cuaderno es la sesión asincrónica del taller: 4 horas en el aula virtual, después de la sesión en vivo. Lea con calma, haga la actividad y resuelva el caso. La actividad y las respuestas al caso se escriben en el formulario de entrega del aula virtual.

Fortalecer el conocimiento del marco normativo vigente y de los mecanismos de protección y acceso a la justicia para las mujeres.

01 Actualización normativa

02 Acceso a la justicia para las mujeres

03 Órdenes de protección

04 Ruta crítica de atención

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

1. Lectura

Normativa, acceso a la justicia y protección: guía para la práctica

Para qué sirve esta lectura

Su trabajo diario consiste en orientar a mujeres que buscan justicia y protección. Para hacerlo bien, necesita tres cosas: conocer el marco normativo vigente, saber cómo se accede a la justicia y acompañar a cada mujer en su camino sin exponerla a más daño.

Esta lectura repasa los cuatro temas del taller. No sustituye a la ley ni a los protocolos del Instituto. Le ayuda a ordenar ideas y a trabajar con más seguridad.

Mantenerse actualizada: una tarea permanente

Las leyes cambian. Se reforman, se agregan figuras nuevas y se modifican procedimientos. Por eso, lo que usted aprendió hace algunos años puede no estar vigente hoy.

Mantenerse actualizada no significa memorizar artículos. Significa saber dónde buscar y cómo comprobar que la información es correcta.

Estos son algunos hábitos útiles:

- Consulte siempre fuentes oficiales. Los cambios a las leyes se publican en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. El texto vigente completo de las leyes federales se consulta en el portal de la Cámara de Diputados, y el de las leyes estatales en el portal oficial del Congreso del Estado de Hidalgo.
- Verifique la versión vigente de cada ley antes de usarla. Revise la fecha de la última reforma que aparece en el propio documento.
- Desconfíe de copias impresas antiguas, de resúmenes en redes sociales y de archivos que circulan por mensajería. Pueden estar desactualizados.
- Comparta con su equipo lo que encuentre y consulte con su coordinación cualquier duda sobre cómo aplicar un cambio.

El marco general que debe conocer

Su trabajo se apoya en un conjunto de normas nacionales e internacionales. Conviene que las identifique por su nombre y sepa para qué sirven:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce los derechos humanos de todas las personas.
- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
- La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
- La ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Hidalgo.

La ley general reconoce distintos tipos de violencia, por ejemplo psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. También reconoce la violencia a través de interpósita persona: actos contra hijas, hijos, familiares o personas cercanas para dañar a la mujer; por ejemplo, amenazarla con quitarle a sus hijas e hijos. También reconoce modalidades, es decir, los ámbitos donde ocurre la violencia: por ejemplo familiar, laboral y docente, comunitaria, institucional, política, digital y feminicida. Úselos como guía para entender la situación de cada mujer, no como una lista cerrada.

Acceso a la justicia: más que presentar una denuncia

Acceder a la justicia significa que una mujer pueda conocer sus derechos, acudir a las instancias, ser escuchada con respeto y obtener una respuesta. Incluye la información, la protección, el acompañamiento y la reparación del daño.

Muchas mujeres enfrentan barreras en ese camino. Algunas son:

- No conocer sus derechos ni a dónde acudir.
- Vivir lejos de las oficinas o no tener dinero para trasladarse.
- Hablar una lengua indígena, como el náhuatl o el hñähñu, y no contar con quien la interprete.
- Tener miedo a represalias o depender económicamente de quien la agrede.
- Recibir un trato que la culpa, la juzga o la hace repetir su historia muchas veces.

Su papel es ayudar a reducir esas barreras. Informe con palabras sencillas. Explique las opciones y sus posibles consecuencias. Respete las decisiones de la mujer sobre su proceso. Al mismo tiempo, el personal tiene obligaciones de denuncia que marca la normativa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



vigente: actúe conforme a los protocolos del Instituto. Y procure que no tenga que contar lo mismo una y otra vez.

Medidas u órdenes de protección

Las medidas u órdenes de protección sirven para proteger a una mujer que está en riesgo. Su finalidad es evitar que la violencia continúe o aumente.

Las otorga la autoridad competente conforme a la normativa vigente. Usted orienta y acompaña su solicitud conforme a los protocolos del Instituto.

Lo que usted necesita tener claro:

- Qué autoridad corresponde en cada caso, qué se pide y cuánto tiempo duran depende de lo que establezca la ley vigente. Verifique siempre esa información antes de orientar a una mujer.
- La valoración del riesgo es clave. Escuche con atención qué ha pasado, qué teme la mujer y si hay hijas, hijos u otras personas en peligro.
- Explique a la mujer qué es una orden de protección, para qué sirve y qué puede esperar. Que entienda que la orden protege, pero que también necesita un plan de seguridad.
- Dé seguimiento. Una orden de protección sirve si se cumple. Si la mujer le informa que no se respeta, oriéntela sobre cómo hacerlo saber a la autoridad.

Ruta crítica y ruta institucional de atención

La ruta crítica es el camino que recorre una mujer desde que decide pedir ayuda hasta que obtiene una respuesta. Ese camino casi nunca es recto. Hay avances, pausas y retrocesos.

No la confunda con la ruta institucional de atención: los pasos que siguen el Centro y las demás instancias para atenderla. La ruta crítica se mira desde la vida de la mujer; la ruta institucional, desde los servicios.

Una mujer puede acudir varias veces antes de decidirse a actuar. Eso no es un fracaso. Es parte de su proceso. Cada contacto con usted puede acercarla o alejarla de la ayuda.

En la ruta institucional de atención, usted puede apoyar en momentos como estos:

- El primer contacto: recibir a la mujer con respeto, en un espacio privado y seguro.
- La orientación: explicar sus derechos y las opciones que tiene.
- La valoración del riesgo y el plan de seguridad.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



- La vinculación con otras áreas, como el apoyo psicoemocional, y con otras instancias, según los protocolos del Instituto.
- El acompañamiento ante las instancias, cuando corresponda.
- El seguimiento, para saber cómo está y si necesita algo más.

Enfoques que nunca se dejan de lado

En todos estos momentos, mantenga presentes los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad.

Cada mujer vive su situación de forma distinta. No es lo mismo ser joven o adulta mayor, vivir en una comunidad indígena o en una ciudad, tener una discapacidad o no tenerla. Tome en cuenta estas diferencias.

Ponga a la mujer en el centro. Ella decide sobre su proceso; usted informa, orienta y acompaña, sin olvidar las obligaciones de denuncia que marca la normativa vigente y los protocolos del Instituto. Y recuerde: evitar la revictimización es parte de su responsabilidad profesional.

Para cerrar

Conocer la ley, saber dónde verificarla y acompañar con respeto son tres habilidades que se fortalecen con la práctica. Revise sus fuentes, consulte con su equipo y actúe siempre conforme a la normativa vigente y a los protocolos del Instituto.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

2. Actividad práctica

Mi ficha de verificación normativa

01 Elija una de estas leyes: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias o la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Hidalgo.

02 Busque la versión vigente en una fuente oficial. Los cambios a las leyes se publican en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. El texto vigente completo de las leyes federales se consulta en el portal de la Cámara de Diputados, y el de las leyes estatales en el portal oficial del Congreso del Estado de Hidalgo.

03 Anote el nombre completo de la ley, dónde la consultó y la fecha de la última reforma que aparece en el documento.

04 Busque en esa ley lo que dice sobre las medidas u órdenes de protección. Escriba con sus propias palabras, en 3 a 5 líneas, para qué sirven.

05 Escriba cómo le explicaría a una mujer, en lenguaje sencillo, qué es una orden de protección.

06 Anote una duda que le haya surgido y que consultará con su coordinación.

> **Qué entrega** Las seis respuestas, escritas en el formulario de entrega del aula virtual. No incluya datos de mujeres reales.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



3. Caso para resolver

Margarita solo viene a preguntar

Margarita tiene 34 años y vive en una comunidad de la sierra de Hidalgo. Habla hñähñu y español, aunque se siente más cómoda en su lengua. Tiene dos hijos, de 6 y 10 años.

Un martes llega al Centro LIBRE acompañada de su hermana. Viajó más de dos horas en transporte público. Dice que viene «solo a preguntar».

Durante la entrevista, Margarita cuenta que su pareja la insulta, controla el dinero que ella gana vendiendo bordados y le revisa el teléfono. La semana pasada la empujó frente a los niños y le dijo que, si se iba, se los quitaría. Margarita tiene miedo de regresar a casa esa tarde.

Hace un año, Margarita fue a otra oficina a pedir ayuda. Ahí le pidieron que contara todo frente a varias personas. Le dijeron que «mejor lo pensara bien». Se fue sin hacer nada y no volvió.

Margarita pregunta si existe algo que la proteja, pero aclara que no está segura de querer denunciar. Le preocupa que su pareja se entere y que su familia política la critique. También le preocupa no poder pagar otro viaje para regresar al Centro.

Su hermana le ofrece que se quede unos días en su casa, en otra localidad. Margarita no sabe si aceptar. Piensa en la escuela de los niños, en sus bordados y en lo que dirá la gente de su comunidad.

Mientras habla, Margarita mira el reloj varias veces. Pregunta si puede llevarse algo por escrito, porque le cuesta recordar todo lo que le dicen en español. También pregunta si alguien podría explicarle en su lengua lo que tendría que hacer.

La asesora jurídica que la atiende tiene una hora disponible antes de que salga el último transporte de regreso.

Preguntas

01 ¿Qué barreras de acceso a la justicia enfrenta Margarita? Considere la lengua, la distancia, el dinero y su experiencia anterior.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



02 ¿Qué señales de riesgo identifica y cómo orientaría a Margarita sobre las medidas u órdenes de protección, sin presionarla y tomando en cuenta las obligaciones de denuncia que marca la normativa vigente y los protocolos del Instituto?

03 ¿Qué haría usted para no repetir lo que Margarita vivió en la otra oficina?

04 ¿En qué punto de su ruta crítica se encuentra Margarita y qué pasos de la ruta institucional de atención propondría, incluida la vinculación con otras áreas o instancias, conforme a los protocolos del Instituto?

> **Al terminar** Conteste la evaluación final en el aula virtual, en el paso «Evaluación final», después de entregar la actividad y el caso.

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa»

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"